

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4658/2536

นาย ราเชนทร์ ยั่ง ยืน
นาวาอากาศโท บุญ พา สืบ ปรุ
นาย สุ ชีพ ณ สงขลา

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

การร้องขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดในคดีแรงงานเป็นคดีสืบเนื่องมาจากคดีแรงงาน เมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ได้เฉพาะแต่ในปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งแล้ว แม้ศาลแรงงานกลางส่งรับอุทธรณ์มาก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องได้ทำสัญญาจะซื้อจากจำเลย ครั้นถึงวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยผิดสัญญาไม่ไปดำเนินการจดทะเบียนโอน ผู้ร้องได้ฟ้องบังคับจำเลยให้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้ผู้ร้อง คดี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อรอผลทางคดีของผู้ร้องที่จะมีขึ้นใน ภายหน้า

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีที่โจทก์นำคดีไม่มี สิทธิมาร้องขอให้งดการขายทอดตลาดเพื่อรอผลคดีของผู้ร้อง กรณีไม่จำเป็นต้องไต่สวน คำร้องต่อไป ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลาง ขอให้งดการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำคดีในคดีแรงงานจึงเป็น คดีที่สืบเนื่องมาจากคดีแรงงานเมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องก็ชอบที่ จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้เฉพาะแต่ในข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายใน 15 วันนับ แต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ปรากฏว่าศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 แต่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 พ้นกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งแล้ว แม้ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องมาก็ เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ชลิต ประไพศาล-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ